



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/323/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעת:

נח דנה

באמצעות ב"כ: עו"ד מושקוביץ הדס
 נרייה 9, פתח תקוה

טל': 050-3876119 דוא"ל: hadas@hmo-law.com

נגד

הנתבעים:

1. **קרן קיימת לישראל - נמחקה (פט"ד מיום 20.4.2021)**

2. **גדעון היידשקה הראלי**

3. **לילך היידשקה הראלי**

האם 17, רמת גן

4. **עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ - נמחקה (פט"ד מיום 20.4.2021)**

5. **ז'נט כרמל אבוהרון**

6. **יצחייק יוסף**

באמצעות ב"כ: עו"ד יובל סדן

ארלוזורוב 1 רמת גן

טל': 03-6725738 פקס: 03-6726044

דוא"ל: y@sadan-law.co.il

7. **ששון רבקה**

8. **סופר שושנה**

באמצעות ב"כ: עו"ד יובל סדן

ארלוזורוב 1 רמת גן

טל': 03-6725738 פקס: 03-6726044

דוא"ל: y@sadan-law.co.il

9. **סוהם יצחייק**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/323/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה לתיקון ליקויים בדירה בבית משותף הגורמים לנזקי רטיבות בדירה אחרת בבית המשותף, וכן לתיקון נזקי הרטיבות לצורך השבת מצבה הפיסי של הדירה לקדמותו.

העובדות וההליך

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב האם 17 ברמת גן, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 306 בגוש 6180 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת, נח דנה (להלן - "התובעת"), היא בעלים של דירה המצויה בקומה הראשונה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 2. הנתבעת 1, הקרן הקיימת לישראל (להלן - "הנתבעת 1"), היא בעלים של דירה המצויה בקומה השניה בבית המשותף, מעל דירת התובעת, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 6. הנתבעת 4, עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ (להלן - "הנתבעת 2"), מנהלת הדירה מטעם בעליה. הנתבעים 5-9 הם יורשים על פי דין של המנוחה חנום יצחייק ז"ל הזכאים להירשם חוכרים לדורות של הדירה (להלן - "הנתבעים 5-9"). הנתבעים 2-3, גדעון ולילך היידשקה הראלי (להלן - "הנתבעים 2-3"), מחזיקים בדירה (שוכרים לשעה) מטעם הנתבעים 5-9.

3. ביום 21.3.2021 עתרה התובעת בבקשה למתן צו עשה זמני המורה לנתבעת 1 לתקן ליקויים בדירה שבבעלותה בבית המשותף, הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת, ולהפסיק אספקת המים לדירה עד לתיקון הליקויים. בהחלטה מיום 25.3.2021 הורתי מחיקת הבקשה, משהוגשה בניגוד להוראות הדין, מבלי שצורף לה תצהיר לאימות העובדות הנטענות בגדרה.

4. ביום 4.4.2021 שבה התובעת והגישו בקשה למתן צו עשה זמני, בצרפה תצהיר תימוכין לטענות העובדתיות שבבקשה. בהחלטה ממועד זה הורתי מועדים לתגובת הנתבעים בכתב ומועד לדיון בבקשה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/323/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. ביום 20.4.2021 התקיים דיון בבקשה. במסגרתו, הורתי מחיקת הנתבעות 1 ו-2, משאינן בעלות דין דרושות לבירור התביעה. עוד הורתי תיקון כתב התביעה על ידי הוספת הנתבעים 5-9. בהסכמת הצדדים, הורתי מינוי מומחה מטעם המפקח על רישום מקרקעין, מהנדס הבנין ושמאי המקרקעין צבי רון (להלן - "המומחה"), לבדוק הרטיבות הנטענת בדירת התובעת וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לרטיבות והעבודות הדרושות לתיקון ליקויים ככל שנמצאו בדירת הנתבעים, ולתיקון נזקי הרטיבות שנגרמו בשל ליקויים אלה לדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.
6. ביני וביני, הגישה התובעת כתב התביעה.
7. בהחלטה מיום 11.5.2021, הורתי מחיקת סעדים מכתב התביעה שעניינם תשלום פיצויים בגין נזקים ממוניים (דיוור חלופי, הוצאות ארנונה, נזק למיטלטלין וירידת ערך) ונזקים שאינם ממוניים (עוגמת נפש), בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בסעדים אלה שעילתם בפקודת הנזיקין. יוטעם כבר עתה, כי אין באמור כדי לגרוע הזכות העומדת לתובעת להגיש תביעה מתאימה בעניין זה לבית משפט מוסמך, מבלי שיש בפסק דין זה כדי לחוות דעה כלשהי באשר לסיכוייה.
8. ביום 28.7.2021 הגישו הנתבעים 5, 6 ו-8 כתב הגנה.
9. ביום 2.8.2021 ניתנה חוות דעת המומחה לאחר שביקר בדירות הצדדים ביום 11.5.2021.
10. בהתאם לממצאי חוות דעת המומחה, בדיקה ויזואלית והדמיה תרמית בדירת התובעת הדגימו סימני רטיבות פעילה במוקדים שונים בדירה, כלשון המומחה בחוות הדעת: "אותרו סימני רטיבות פעילה (100% בפרוטימטר מכויל) בקיר המסדרון הגובל בחדר הרחצה, לרבות כתמי עובש בחלקים נרחבים מהקיר ונזקי רטיבות למשקופי הכניסה לחדר הרחצה וחדר השינה הסמוך. בנוסף, בחדר השינה המזרחי אותרו סימני רטיבות פעילה (100% בפרוטימטר מכויל) בקירות ובתקרה לרבות סימני הכתמה ועובש, נפיחויות והתקלפויות צבע וטיח בחלקים נרחבים בתקרה וקירות החדר וסימני הכתמה על אריחי הטרצו בחדר והפאנלים בקיר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/323/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בנוסף, אותרה בחדר השינה רטיבות קפילארית בתחתית היקף הקירות. כמו כן, בחדר השינה המערבי אותרו נזקי רטיבות בתקרה, לרבות קילופי צבע ונפיחויות מקומיים, סימני הכתמה מקומיים ועובש. כמו כן, אותרו סימני רטיבות פעילה (100% בפרוטימטר מכויל) בתקרת המטבח, לרבות נפיחויות ברחבי תקרת המטבח, סימני הכתמה ועובש וקילופי צבע במפגש קיר תקרה במטבח. בנוסף, אותרו נזקי רטיבות בארונות המטבח" (עמוד 6 לחוות דעת המומחה).

11. אשר לממצאי בדיקת דירת הנתבעים, קבע המומחה בחוות הדעת כי בוצעו בדירה עבודות לתיקון ליקויים, ככל הנראה, בצנרת חדר הרחצה, כמפורט במסמך "סיכום עבודות תיקון שבוצעו בדירת הנתבעים ע"י המבטחת - מנורה מבטחים" מיום 3.3.2021 (עמודים 10 ו-15 לחוות דעת המומחה). עוד קבע המומחה בהתייחס לממצאי בדיקת דירת הנתבעים, כלשונו בחוות הדעת: "אותרו סימני היקוות מים על אריחי הריצוף בחדר הרחצה סביב האסלה. בנוסף, אותרה רטיבות שזורית וסימני תיקוני צבע בתחתית קיר המסדרון הגובל בחדר הרחצה, לרבות עליה קפילארית בקיר, ואותרה רטיבות פעילה על גבי אריחי הריצוף בסמוך לכניסה לחדר הרחצה (100% בפרוטימטר מכויל). אותרה רטיבות קפילארית בחדר הסמוך לחדר הרחצה, לרבות הכתמות וקילופי צבע בקיר הגובל עם חדר הרחצה, לרבות רטיבות פעילה בריצוף הסמוך למפגש עם הקיר הנדון (100% בפרוטימטר מכויל). בנוסף, אותרו סימני רטיבות פעילה (100% בפרוטימטר מכויל) בתקרת המטבח, לרבות נפיחויות, קילופי צבע וסדיקת חומר במפגש ארון ותקרה. בנוסף, אותר כי בתקרת הסלון ישנם קילופי צבע ונפיחויות מקומיות על גבי תקרת הסלון" (עמודים 10-11 לחוות דעת המומחה). המומחה הוסיף ופירט ממצאי בדיקות נוספות שביצע בדירת הנתבעים, ובכללן בדיקת תכולת רטיבות בשבעה מוקדים בדירת הנתבעים על ידי מכון התקנים הישראלי, כמפורט בעמודים 15-19 לחוות דעת המומחה.

12. המומחה הוסיף וקבע בפרק הממצאים בחוות הדעת, כי אותרו ליקויים ברכוש המשותף בבית המשותף - סדקים במערכת האיטום בגג הבית המשותף, העדר 'רולקות' והגבהות בהיקף פתח הגג, צמחיה במפגש רצפה וקיר הגג ונזקי רטיבות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/323/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בקיר משותף ובארון החשמל (מפגע בטיחותי) - כמפורט בעמוד 13 לחוות דעת המומחה.

13. בהתאם למסקנות המומחה, הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעת הוא בסבירות גבוהה ליקויים בדירת הנתבעים, כלשון המומחה בחוות הדעת: "תכולת רטיבות תת רצפתית חריגה כתוצאה מכשל משולב במערכות צנרת ניקוז מי הדלוחין וצנרת ההזנה בחדר הרחצה והשירותים בדירת הנתבעים, אשר בוטל זה מכבר על ידי המבטחת מטעם הנתבעים, וכשל נוסף המערכת האיטום התת רצפתית בחדרי הרחצה בניגוד לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות, תש"ל-1970). בתוך כך, קבע המומחה כי עבודות שבוצעו בדירת הנתבעים לתיקון ליקויי האיטום, עובר להגשת התביעה דנן, לא הושלמו כנדרש. אשר לליקויי האיטום בגג הבית המשותף, קבע המומחה כי זה מהווה "כשל משני" התורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעת (עמוד 20 לחוות דעת המומחה).

14. המומחה הוסיף ופירט בחוות הדעת העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים, וכן העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו (עמודים 21-24 לחוות דעת המומחה).

15. בהחלטה מיום 10.8.2021 הורתי לצדדים ליתן עמדתם לעניין משלוח שאלות הבהרה למומחה וחקירתו על חוות הדעת, וכי ככל שאין הם מבקשים לעשות כן, עמדת הנתבעים 5-9 לעניין ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתם ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת בהתאם לחוות דעת המומחה.

16. ביום 26.8.2021 המציאה התובעת 25 שאלות הבהרה למומחה. לבקשת המומחה למתן הוראות, הורתי בהחלטה מיום 29.8.2021 תגובת התובעת, בשים לב כי שאלות הבהרה נועדו להבהיר ולבאר את שאינו ברור בחוות הדעת, משאין מטרות לערער על חוות הדעת, על מיומנות המומחה ומהימנותו. ביום 5.9.2021 המציאה התובעת נוסח מתוקן של שאלות הבהרה למומחה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/323/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. הנתבעים 5, 6 ו-8 הודיעו הסכמתם לביצוע עבודות לתיקון הליקויים בדירתם בהתאם לחוות דעת המומחה, בהוסיפם שאלות הבהרה למומחה לעניין תרומת ליקויי האיטום בגג הבית המשותף לנזקי הרטיבות בדירת התובעת.
18. ביום 20.9.2021 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה במענה לשאלות הבהרה מטעם הצדדים.
19. הצדדים לא ביקשו לחקור המומחה על חוות הדעת. בהחלטה מיום 11.10.2021 הורתי לצדדים הגשת סיכומים בכתב לעניין הוצאות משפט.
20. התובעת הגישה כתב סיכומיה ביום 31.10.2021.
21. עד ליום דנא לא התקבל כתב סיכומים מטעם הנתבעים.

דיון והכרעה

22. הוראת סעיף 3 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), החלה על הבית המשותף, מורנו לאמור:

"(א) בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו או בערכה.

(ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון."

23. מכוחה של הוראת דין זו, חלה חובה מוחלטת על נציגות בית משותף וכן על בעלים של דירה בבית המשותף לתקן כל ליקוי ברכוש המשותף או בדירה, בהתאמה, העלול לגרום נזק לדירה בבית המשותף. מקל וחומר כאשר הליקוי גרם לנזק בדירה בבית משותף ונציגות הבית המשותף ובעל הדירה האחרת לא פעלו לתיקון הליקויים. חובה מוחלטת זו היא ללא קשר לשאלה האם הליקוי נובע ממעשיה של נציגות הבית המשותף או ממעשיו של בעל הדירה, ממחדליהם או מכל סיבה אחרת. כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), עמוד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/323/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

482: "אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת הנזק." (ראו גם: ספרו של א' אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי: בתים משותפים (תשס"א-2001), עמוד 160).

24. בהתאם להוראת דין זו, בהסכמת הנתבעים 5, 6 ו-8, ומשניתנה חוות דעתו המקצועית והאובייקטיבית של המומחה אשר לא נסתרה על ידי הצדדים, הנני להורות כדלקמן:

25. הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעים 5-9 (הזכאים כאמור להירשם חוכרים לדורות של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 6), ביחד ולחוד, לבצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתם, כלשון המומחה בחוות הדעת, לאמור: "יש לבצע פירוק של אריחי הריצוף וחיפוי בחדר הרחצה הכללי, תוך פירוק קבועות סניטריות וביצוע איטום באמצעות מריחת פריימר מסוג 'אקוודור' 300 גרם/מ"ר ויישום שכבת היפר-דסמו PB או שווה ערך, בעובי 3 מ"מ, על גבי ביצוע 'רולקות' בשריון ארג זכוכית ונדבך חציצה בחדר הרחצה. העבודה תכלול בדיקת הצפה והמטרה בחדר הרחצה כנדרש (על פי תקן ישראלי 1476). בתום העבודה יש לבצע ריצוף מחדש על גבי חול מיוצב וחיפוי על גבי מערכת צמנט הידראולי ושכבת הדבקה כנדרש. העבודה תכלול יישום רובה בין משקי הריצוף והחיפוי באופן תקין. העבודה תכלול יישום מחברי צנרת תקינים ומאריכים תקינים לקופסאות הביקורת והניקוז בחדר הרחצה. העבודה תכלול התקנת קבועות סניטריות ואינטרפוז באופן תקין. לצורך ביטול הרטיבות התת רצפתית יש לבצע ייבוש תת רצפתי בכלל מצע ריצוף הדירה ובסמוך לדלת הכניסה (המשויך לרכוש המשותף), באמצעות הצבת יבשנים יעודיים. בסיום העבודות יש לבצע בדיקת תחולת רטיבות על פי דרישות תקן ישראלי 1629" (עמודים 21-23 לחוות דעת המומחה).

26. העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים 5-9, כאמור בפסקה 25 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/323/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובפיקוח יועץ בתחום האיטום, אשר יאשר מפרט העבודות ומפרט החומרים בכתב.
27. הנתבעים 5-9, ביחד ולחוד, ימציאו לתובעת אישור בכתב מטעם יועץ האיטום בדבר ביצוע מלוא העבודות לתיקון הליקויים בדירתם ותקינותן. זאת, בתוך 7 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירה.
28. אשר לליקויים ברכוש המשותף בבית המשותף, משלא התבקש צירוף נציגות הבית המשותף כנתבעת נוספת בתביעה, אין בידי ליתן צו בעניין זה. לצורך תיקון ליקויים אלה, על התובעת לפעול אל מול נציגות הבית המשותף, האמונה על פי הוראות הדין על החזקה תקינה של הרכוש המשותף.
29. בהתייחס לנזקי הרטיבות בדירת התובעת, הנני לאמץ מסקנת המומחה, אשר לא נסתרה על ידי הצדדים, לפיה "תרומת הכשלים של הגג המשותף לנזקי דירת התובעת הינה משנית ושולית יחסית", ולהורות חיוב הנתבעים 5-9, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת 9/10 (90%) מעלות ביצוע העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו, כמפורט בעמוד 24 לחוות דעת המומחה. תשלום חלקם היחסי של הנתבעים 5-9 לתובעת יבוצע בתוך 7 ימים ממועד קבלת חשבונית מס (קבלה) מהתובעת, בגין תשלום עבור ביצוע העבודות כמפורט בפסקה 30 להלן.
30. בתוך כך, הנני להורות לתובעת לבצע העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בדירתה, לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו, כמפורט בעמוד 24 לחוות דעת המומחה. העבודות תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים 5-9 וברכוש המשותף. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. התובעת תשמור בידה אסמכתאות לביצוע העבודות לתיקון נזקים אלה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/323/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

31. בנסיבות העניין, הנני להורות מחיקת התביעה נגד הנתבעים 2-3, משאינם בעלי דין דרושים בתביעה דנן, בהיותם שוכרים לשעה, ובהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין ליתן סעד בעניינם.

32. אשר להוצאות המשפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו', וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. כפי שמורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין". אשר לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין התקנות החדשות ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת השנים, לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך (ראו גם: תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 14-13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)).

33. ביישמי אמות המידה שהותוו בדין ובהלכה הפסוקה לעניין פסיקת הוצאות משפט בנסיבות דנן - שעיקרן, קבלת התביעה משמצא המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין כי בדירת הנתבעים 5-9 ליקויים הגורמים לרטיבות פעילה במוקדים רבים בדירת התובעת ולנזקים הנלווים לכך, ובנותני הדעת להתנהלות הצדדים, לרבות הסכמת הנתבעים למינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין לקדם בירור התביעה והסכמת מקצתם לביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתם ולתיקון הנזקים בדירת התובעת, ובנותני הדעת להוצאות שהוכחו לפניי - הנני לחייב הנתבעים 5-9, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות ההליך בסך של 10,000 ש"ח, הכוללות אגרת תביעה, עלות חוות דעת המומחה מטעם התובעת וחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין והוצאות מסירה, וכן שכר טרחת עורך דין בסך של 5,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/323/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לאחר מועד זה יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין
ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, י"ב טבת תשפ"ב, 16 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו